

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3905/2535

นาย อ้วน สุขรัตน์ โดยนายไพบุลย์ สุข
รัตน์

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

โจทก์

นาง จันทา โพ รส

ผู้ร้อง

นาย ทอง ศรีโพธิ์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 132 (3)

ผู้ร้องได้มรณะในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ทายาทของผู้ร้องไม่
ประสงค์จะขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้ร้อง และโจทก์ไม่ประสงค์ให้ศาลหมายเรียก
ทายาทผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้ร้อง จึงให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ
ความ

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจาก
บ้านพิพาท เลขที่ 33 หมู่ที่ 7 ตำบลภูทองอำเภอเชียงคิน จังหวัดมหาสารคาม แต่
จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำบังคับโจทก์ขอบังคับคดี ระหว่างเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนิน
การเพื่อให้โจทก์เข้าครอบครองทรัพย์พิพาท ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องว่า บ้านพิพาทเป็น
ของผู้ร้อง จำเลยอยู่ที่บ้านพิพาทในฐานะผู้อาศัย ขอให้ยกกระบวนการบังคับคดี

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 โจทก์ตาย ศาลอุทธรณ์ภาค 1
อนุญาตให้นายไพบูลย์ สุขรัตน์ บุตรโจทก์เข้าเป็นคู่ความแทน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้ร้องมรณะ ทายาทของผู้ร้องไม่ประสงค์จะ
เข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้ร้อง และโจทก์ไม่ประสงค์ขอให้ศาลหมายเรียกทายาทของผู้
ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้ร้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อคดีปรากฏว่าผู้ร้องได้มรณะ และทายาทของผู้ร้องไม่
ประสงค์จะขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้ร้อง ทั้งโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะให้ศาลหมาย
เรียกทายาทของผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้ร้องเช่นนี้ จึงให้จำหน่ายคดีออกเสีย
จากสารบบความ

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาณูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ